SEFEM
FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

TEMA 2 – Anexo II

La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.

Auxiliar Administrativo - Ayuntamiento de Benicàssim



Para comprender el marco normativo de los actos administrativos, es fundamental partir de nuestra norma suprema. El **artículo 103.1 de la Constitución Española (CE)** dispone que la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Como garantía de este sometimiento, el **artículo 105 de la CE** prevé que la ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando cuando proceda la audiencia del interesado. Además, cerrando este círculo de garantías, el **artículo 106 de la CE** somete los actos administrativos a la posibilidad de fiscalización jurisdiccional ante el orden contencioso-administrativo, asegurando así la efectividad real de su sumisión al ordenamiento jurídico.

Todas estas previsiones constitucionales encuentran su desarrollo legal en la **Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC)**. Esta norma fue dictada, según su Disposición Final Primera, al amparo de lo dispuesto en el **artículo 149.1.18ª de la CE**, el cual atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del procedimiento administrativo común.

En fiel cumplimiento de estos principios, el **artículo 39.1 de la LPAC** establece una regla general de vital importancia: los actos dictados por la Administración Pública sometidos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. En consecuencia, la validez de los actos se configura en nuestro ordenamiento como una **presunción *iuris tantum*** (que admite prueba en contrario). De este modo, se traslada al interesado la carga de probar la invalidez de los actos administrativos que impugne, aunque cabe destacar que no recae sobre él la carga de probar los hechos en los que la Administración fundamentó el ejercicio de su potestad.

Cuando esta presunción de validez se quiebra, nos encontramos ante un acto viciado. El origen de la **invalidez de los actos** se fundamenta en la falta o en el vicio de alguno de sus elementos esenciales, los cuales se encuentran regulados de forma genérica en los **artículos 34 a 36 de la LPAC** y que, como hemos analizado anteriormente, son el elemento subjetivo, el objetivo, el teleológico (causa y fin) y el formal. La consiguiente declaración de invalidez determina la ineficacia del acto administrativo y remueve o anula el efecto que su eficacia inmediata hubiera podido ocasionar en la esfera jurídica de los ciudadanos.

Para evitar llegar a esta situación de invalidez, la normativa es estricta respecto a cómo deben generarse los actos. Así, el **artículo 34 de la LPAC** dispone imperativamente que los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas se producirán por el órgano competente, ajustándose siempre a los requisitos y al procedimiento establecido. Además, exige que el contenido de los actos se ajuste a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y sea determinado y adecuado a los fines de aquéllos. Finalmente, reforzando las garantías del ciudadano y la transparencia administrativa, el **artículo 35 de la LPAC** dispone que una amplia serie de actos (enumerados en dicho precepto) deberán ser motivados con una sucinta referencia a los hechos y a los fundamentos de derecho en los que se basan.

1. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad.

Cuando un acto o disposición administrativa incumple la normativa, nos encontramos ante un supuesto de invalidez. Nuestro ordenamiento jurídico distingue diferentes grados de gravedad para esta invalidez, siendo la más severa la **nulidad de pleno derecho** y la sanción general o más común la **anulabilidad**. Además, existen pequeños errores que se consideran **irregularidades no invalidantes**.

La Nulidad de Pleno Derecho

La nulidad de pleno derecho es la sanción más grave y se reserva para los vicios más importantes. En primer lugar, y por lo que respecta a las **disposiciones administrativas** (es decir, los reglamentos), el **artículo 47.2 de la LPAC** establece que serán nulas aquellas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones de rango superior; las que regulen materias reservadas expresamente a la Ley; y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o que restrinjan derechos individuales.

Por su parte, respecto a los **actos administrativos**, las causas de nulidad absoluta están tasadas de forma estricta en el **artículo 47.1 de la LPAC**. Serán nulos de pleno derecho los siguientes actos:

En primer lugar, los que **lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional** (es decir, los derechos fundamentales recogidos en los artículos 14 a 29 y 30.2 de la Constitución). Esta nulidad castiga severamente la vulneración de los derechos inviolables y la dignidad de la persona.

En segundo lugar, los **dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio**. Para que haya nulidad, esta incompetencia debe ser notoria y evidente, sin necesidad de hacer grandes esfuerzos de interpretación. Cabe destacar que se excluye de este supuesto la incompetencia por razón de jerarquía, la cual no causa nulidad radical porque puede ser convalidada posteriormente por el órgano jerárquicamente superior.

En tercer lugar, los que tengan un **contenido imposible**. Esta imposibilidad debe ser material, física o lógica. Es decir, el acto es nulo cuando el estado de las cosas, las leyes de la física o sus propias contradicciones internas impiden absolutamente que se pueda cumplir. También se considera de contenido imposible aquel acto que sea absolutamente indeterminado y no pueda concretarse de ninguna manera.

En cuarto lugar, los que sean **constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta**. Para poder aplicar esta causa de nulidad, y por respeto al principio de legalidad penal, es imprescindible que exista una sentencia penal firme que así lo determine.

En quinto lugar, los actos **dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido** o de las reglas esenciales para formar la voluntad de los órganos colegiados. No hace falta llegar a la "vía de hecho" (actuar sin ningún papel); basta con que se omitan trámites fundamentales, se use un procedimiento totalmente distinto al que tocaba, o se dicte el acto cuando el procedimiento ya había caducado (ya que un procedimiento caducado deja de existir y no puede dar cobertura a actos posteriores). En el caso de los órganos colegiados, se consideran reglas esenciales las relativas a su composición, convocatoria, orden del día, quórum y votación (artículo 17 de la LRJSP).

En sexto lugar, los actos (sean expresos o presuntos) **contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para ello**. Esta causa es un mecanismo de defensa vital para la Administración, ya que le permite corregir su propia torpeza, especialmente cuando un ciudadano adquiere un derecho injusto por silencio administrativo positivo. Para proteger la seguridad jurídica, la falta de requisitos debe ser "esencial".

Además de estas causas generales, existe una **cláusula de cierre** que establece que también serán nulos los actos que se establezcan expresamente en una norma con rango de Ley. Ejemplos de esto son las causas de nulidad de los contratos públicos (art. 39.2 LCSP), los actos que supongan represalias contra quienes informen sobre corrupción (Ley 2/2023 de informantes), o la adquisición de compromisos de gasto por encima del crédito autorizado (lo que hace que la falta de presupuesto provoque la nulidad radical del gasto).

Por último, para proteger el principio de jerarquía normativa, el **artículo 37 de la LPAC** regula la llamada "inderogabilidad singular". Esto significa que las resoluciones administrativas particulares no pueden vulnerar lo que dice un reglamento general, ni siquiera si el acto lo dicta un órgano superior al que dictó el reglamento. Si esto ocurre, la resolución será nula de pleno derecho.

La Anulabilidad y las Irregularidades No Invalidantes

Si la nulidad es la excepción para los casos más graves, la **anulabilidad** es la sanción general frente a los vicios de los actos administrativos. El **artículo 48.1 de la LPAC** dispone que son anulables los actos que incurran en **cualquier infracción del ordenamiento jurídico**, incluyendo la desviación de poder (que consiste en usar potestades administrativas para fines distintos de los previstos por la ley).

Sin embargo, no cualquier error provoca que un acto sea anulable. La ley protege la conservación de los actos cuando los fallos son menores, dando lugar a las **irregularidades no invalidantes**. Esto se aplica principalmente en tres supuestos:

El primero es el **defecto de forma**. Según el artículo 48.2 de la LPAC, un error formal (como equivocarse en un trámite menor) solo determinará la anulabilidad si el acto carece de los requisitos indispensables para alcanzar su fin, o si ese error provoca indefensión real en los ciudadanos. Si no causa indefensión ni impide el fin, es una simple irregularidad.

El segundo supuesto es la **extemporaneidad**. El artículo 48.3 de la LPAC aclara que realizar actuaciones fuera de plazo solo implicará la anulabilidad del acto cuando la naturaleza del plazo así lo imponga (por ejemplo, plazos esenciales o "fatales"). Si el retraso no es crítico, el acto sigue siendo válido.

El tercer supuesto se refiere al **deber de abstención**. El artículo 23.4 de la LRJSP señala que, si una autoridad o empleado público actúa en un procedimiento en el que debió haberse abstenido (por tener, por ejemplo, interés personal), esa intervención no determina necesariamente y en todo caso la invalidez del acto. Solo será anulable o nulo si su participación fue verdaderamente decisiva para el resultado; de lo contrario, quedará en una irregularidad, sin perjuicio de la posible responsabilidad disciplinaria del funcionario.

2. El principio de conservación del acto administrativo.

Para garantizar el principio de seguridad jurídica reconocido en el **artículo 9.3 de la Constitución** y el principio de eficacia consagrado en su **artículo 103.1**, el ordenamiento jurídico consagra un principio general de conservación de los actos administrativos, también conocido doctrinalmente como principio *favor acti*. Mediante esta máxima, se procura la estabilidad y la supervivencia de las actuaciones de la Administración, incluso cuando estas se encuentren incursas en algún supuesto de invalidez, con el objetivo de paliar sus consecuencias destructivas.

Para materializar este principio, y sumándose a las irregularidades no invalidantes que ya hemos analizado, los **artículos 49 a 52 de la Ley 39/2015 (LPAC)** regulan cuatro técnicas específicas de salvaguarda: la incomunicabilidad, la conservación, la conversión y la convalidación.

La primera de estas técnicas es la **incomunicabilidad**, regulada en el **artículo 49 de la LPAC**. Esta regla (muy similar a la que rige en el ámbito judicial) establece que la nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los actos sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. Del mismo modo, si un acto es nulo o anulable solo en una de sus partes, esta invalidez no contagiará al resto de elementos del mismo acto que sean independientes, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que, sin ella, el acto administrativo no se hubiera llegado a dictar.

Como consecuencia directa y en sentido positivo de la incomunicabilidad surge la técnica de la **conservación**. Por evidentes razones de economía procedimental, el órgano competente está obligado a declarar el mantenimiento de aquellos trámites no afectados por el vicio. Así, el **artículo 51 de la LPAC** ordena taxativamente que el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido exactamente igual de no haberse cometido la infracción.

Otra técnica destacada, importada históricamente del Derecho Civil, es la **conversión**, recogida en el **artículo 50 de la LPAC**. Esta figura consiste en otorgar una nueva calificación jurídica a un acto defectuoso para lograr salvarlo. La ley permite que aquellos actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan todos los elementos constitutivos de otro acto distinto y válido, produzcan plenamente los efectos de este último. Es decir, el acto sobrevive y es eficaz, pero encajado en una categoría jurídica diferente a la que inicialmente pretendía tener.

Finalmente, encontramos la figura de la **convalidación**, prevista en el **artículo 52 de la LPAC**. Esta técnica consiste en mantener el acto originario mediante la corrección o subsanación de los vicios de los que adolecía. Es fundamental tener en cuenta una limitación absoluta: la Administración **solo podrá convalidar los actos anulables**, quedando totalmente excluidos los actos nulos de pleno derecho, que por su gravedad son insubsanables.

Como regla general, el acto de convalidación producirá efectos desde su fecha (el momento en que se arregla el defecto), a menos que se aplique la retroactividad excepcional prevista en el **artículo 39.3 de la LPAC**. Esta retroactividad solo cabe si los supuestos de hecho necesarios ya existían en la fecha a la que se retrotraen los efectos y, sobre todo, si dicha retroactividad no lesiona derechos o intereses legítimos de terceras personas.

Además de esta regla general, la ley precisa cómo debe realizarse la convalidación en dos supuestos concretos de anulabilidad. Por un lado, si el vicio consiste en una **incompetencia jerárquica** (que, como vimos, no es causa de nulidad absoluta), el acto defectuoso podrá ser convalidado si el

órgano jerárquicamente superior al que lo dictó ratifica la decisión. Por otro lado, si el defecto radica en la **falta de alguna autorización** preceptiva, la infracción podrá superarse y el acto quedará convalidado mediante el otorgamiento a posteriori de dicha autorización por parte del órgano competente para emitirla.

3. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos.

La revisión de los actos y disposiciones por la propia Administración se configura en nuestro ordenamiento como una actividad de control jurídico interno. Esta potestad se pone al servicio de tres grandes objetivos: garantizar la eficacia en la actuación administrativa, reconducir el poder público cuando este se ha desviado de su función primordial (el servicio al interés general) y, finalmente, restablecer los derechos de los ciudadanos que hayan podido ser vulnerados por una actuación administrativa defectuosa.

El fundamento de esta actividad de control reside en el **artículo 103.1 de la Constitución Española (CE)**, el cual establece el mandato ineludible de que la Administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. A nivel normativo, su régimen jurídico se encuentra minuciosamente desarrollado en el Título V de la **Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC)**. Esta norma fue dictada, según su Disposición Final Primera, al amparo del **artículo 149.1.18 de la CE**, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.

Desde un punto de vista estructural, la revisión de los actos en vía administrativa se vertebra en torno a dos grandes institutos: la **revisión de oficio**, regulada en el Capítulo I del Título V (artículos 106 a 111 de la LPAC), y los **recursos administrativos**, disciplinados en el Capítulo II del mismo título (artículos 112 a 126 de la LPAC). Ambas vías constituyen especies del mismo género, es decir, son mecanismos de revisión de los actos por la propia Administración que los dictó, y se activan cuando aparece comprometida su legalidad o, en determinados supuestos, su oportunidad.

Centrándonos en la **revisión de oficio**, esta constituye una verdadera facultad de la Administración, formalizada como una auténtica potestad administrativa. Dicha potestad habilita a la Administración para volver a examinar un acto previamente dictado por ella misma, con el fin último de eliminarlo de la vida jurídica si adolece de algún vicio de invalidez o si concurren circunstancias sobrevenidas. En el ámbito local, esta potestad se reconoce expresamente en el **artículo 4.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL)**. Este reconocimiento general se desarrolla en el **artículo 53 de la LBRL**, el cual establece que las Corporaciones Locales podrán revisar sus actos y acuerdos en los términos y con el alcance que, para la Administración del Estado, se establece en la legislación del Estado reguladora del procedimiento administrativo común (es decir, aplicando la LPAC). Todo ello sin perjuicio de las previsiones específicas para entidades locales contenidas en los artículos 65 (requerimiento de la Administración General del Estado o las Comunidades Autónomas), 67 (requerimiento y suspensión por parte del Delegado del Gobierno) y 110 (revisión de actos en materia tributaria local).

Si analizamos los supuestos concretos que abarca la revisión de oficio, la ley prevé cuatro figuras diferenciadas: la **revisión de disposiciones y actos nulos**, la **declaración de lesividad de actos anulables**, la **revocación de actos** y la **rectificación de errores**. A excepción de la revocación de actos (cuyo régimen y naturaleza siguen siendo objeto de debate en la doctrina, ya que suele vincularse más a motivos de oportunidad), en todos los demás casos la revisión y sus consecuencias vienen causadas estrictamente por motivos de legalidad. Sin embargo, estas cuatro figuras presentan distinto alcance y se encuentran sometidas a diferentes requisitos procedimentales. Estas diferencias se basan, en primer lugar, en el tipo de vicio que arrastre el acto y, en segundo término, en el impacto que dicha revisión vaya a tener en la esfera jurídica del ciudadano destinatario (es decir, si le beneficia o le perjudica).

Finalmente, es crucial tener en cuenta que, en la medida en que la revisión de oficio incide directamente en los principios constitucionales de legalidad y de seguridad jurídica (consagrados en el artículo 9.3 de la CE), esta potestad no es absoluta. La Administración debe respetar en todo caso los estrictos límites previstos en el **artículo 110 de la LPAC**. Esta cláusula de cierre establece que las facultades de revisión no podrán ser ejercidas cuando, por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

4. La acción de nulidad, procedimiento, límites.

La **revisión de oficio de disposiciones y actos nulos**, regulada en el **artículo 106 de la Ley 39/2015 (LPAC)**, constituye el cauce procedimental a través del cual se instrumenta la verdadera imprescriptibilidad de la acción de nulidad. Esta imprescriptibilidad se justifica en la absoluta gravedad y en la imposible subsanación de los vicios contemplados en el artículo 47 de la LPAC. Estos defectos son tan severos que no pueden convalidarse ni siquiera por el transcurso del tiempo o por la tolerancia de los interesados, permitiendo sortear la preclusión de los plazos ordinarios de los recursos (aunque la jurisprudencia introduce ciertos matices cuando existe una evidente falta de diligencia o mala fe por parte del ciudadano).

El **artículo 106 de la LPAC** distingue el régimen aplicable según se trate de actos o de disposiciones (reglamentos). Por un lado, respecto a los **actos administrativos**, las Administraciones Públicas podrán declarar su nulidad en cualquier momento, ya sea **por iniciativa propia (de oficio) o a solicitud de interesado**. Esta revisión procede contra actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, siempre que incurran en los supuestos de nulidad de pleno derecho del artículo 47.1.

Por otro lado, respecto a las **disposiciones administrativas** (reglamentos) que incurran en los supuestos de nulidad del artículo 47.2, la Administración podrá declarar su nulidad en cualquier momento, pero **exclusivamente de oficio** (es decir, el ciudadano no puede iniciar formalmente este procedimiento, sin perjuicio de su derecho a impugnar los actos concretos que se dicten en aplicación de ese reglamento nulo). En ambos casos (actos y disposiciones), la ley exige un requisito procedimental ineludible: el **dictamen favorable del Consejo de Estado** (u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma). Este dictamen tiene carácter preceptivo y, con ciertos matices, vinculante, ya que sin su sentido favorable la Administración no podrá declarar la nulidad.

Para evitar un uso abusivo de esta vía por parte de los ciudadanos, el órgano competente tiene la facultad de acordar motivadamente la **inadmisión a trámite** de las solicitudes de revisión, sin necesidad de recabar el costoso y dilatado dictamen del órgano consultivo. Esta inadmisión rápida procederá en tres supuestos concretos: cuando la solicitud no se base legalmente en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1, cuando carezca manifiestamente de fundamento, o cuando se hubieran desestimado ya en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

Si el procedimiento sigue adelante y concluye con la declaración de nulidad de la disposición o del acto, la Administración podrá establecer en esa misma resolución las **indemnizaciones** que proceda reconocer a los interesados (siempre que se den los requisitos de responsabilidad patrimonial exigidos en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público). Es importante destacar que, si se anula una disposición general, la regla general es que subsistirán los actos firmes que se hubieran dictado en aplicación de la misma en el pasado, para proteger la seguridad jurídica.

En cuanto a los tiempos del procedimiento, el plazo máximo para resolver y notificar es de **seis meses**. Los efectos del incumplimiento de este plazo dependen de cómo se inició el expediente: si el procedimiento se inició de oficio, el transcurso de los seis meses producirá la **caducidad** del mismo (archivándose las actuaciones); pero si se inició a solicitud del interesado, el silencio administrativo tendrá efecto desestimatorio (**silencio negativo**), permitiendo al ciudadano acudir a la vía contencioso-administrativa.

A nivel de **tramitación**, al ser un procedimiento autónomo e independiente de aquel que generó el acto viciado, deben seguirse los trámites mínimos garantistas: un acuerdo de incoación, actos de instrucción y comprobación, un trámite de audiencia a los interesados (que debe realizarse siempre con carácter previo a la solicitud del dictamen del órgano consultivo), la propuesta de resolución y la resolución final. Además, el **artículo 108 de la LPAC** permite al órgano competente **suspender la ejecución del acto** objeto de revisión cuando dicha ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

Por último, resulta de gran interés determinar **qué órgano es competente** para resolver estos procedimientos en el **ámbito local**. Dado que la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL) no lo predetermina de forma expresa, podría pensarse que corresponde al Alcalde por la cláusula de competencia residual. Sin embargo, el **Tribunal Supremo** ha zanjado esta cuestión estableciendo que se trata de una competencia que corresponde en todo caso al **Pleno del Ayuntamiento**. El Supremo argumenta que, si la ley atribuye expresamente al Pleno la declaración de lesividad (que afecta a actos simplemente anulables), con mayor motivo debe corresponderle la declaración de nulidad absoluta, que reviste mucha mayor trascendencia y gravedad.

5. La declaración de lesividad.

Como regla general para proteger la seguridad jurídica, la ley cierra la puerta a que la Administración pueda remover o anular por sí misma aquellas situaciones jurídicas y actos que sean favorables a los interesados y que ella misma haya dictado. Salvo excepciones muy tasadas en normativas especiales, si la Administración se da cuenta de que ha dictado un acto favorable pero defectuoso, no puede anularlo directamente; debe acudir al **procedimiento de lesividad**. Este mecanismo se caracteriza por ser un proceso bifásico: consta de una primera fase puramente administrativa y de una segunda fase con necesaria intervención judicial.

El fundamento legal de esta figura se encuentra en el **artículo 107 de la Ley 39/2015 (LPAC)**, el cual dispone que las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el **orden jurisdiccional contencioso-administrativo** los **actos favorables** para los interesados que sean **anulables** (es decir, aquellos que incurran en los vicios previstos en el artículo 48 de la LPAC). Para poder presentar esta impugnación judicial, la ley exige como requisito previo e indispensable la **declaración de lesividad para el interés público** del acto en cuestión. En esta misma línea se pronuncia la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) en su artículo 19.2, al reconocer la legitimación de la Administración para demandar sus propios actos.

Para garantizar que los ciudadanos no vivan en una incertidumbre permanente, el ejercicio de esta potestad está sometido a un estricto límite temporal: la declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos **cuatro años** desde que se dictó el acto administrativo. Cabe destacar, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo (como la STS de 19 de junio de 2001), que este plazo de cuatro años es de **caducidad**, no de prescripción. Además, antes de emitir esta declaración, se exigirá ineludiblemente el trámite de **previa audiencia** a todos aquellos que aparezcan como interesados en el procedimiento.

En cuanto al desarrollo del procedimiento administrativo previo, la ley establece un plazo máximo de **seis meses** desde su iniciación. Si transcurre este plazo sin que se hubiera declarado formalmente la lesividad, se producirá la **caducidad** del expediente. Una vez dictada la declaración de lesividad, es importante señalar que esta **no será susceptible de recurso** por parte del ciudadano en la vía administrativa (sin perjuicio de que se notifique a efectos meramente informativos), ya que su validez se examinará directamente como presupuesto procesal durante el posterior juicio.

Respecto al **órgano competente** para declarar la lesividad en la fase administrativa, la ley distingue según la administración de origen. Si el acto proviene de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, la declaración se adoptará por el órgano competente en la materia. Sin embargo, si el acto proviene de las entidades que integran la **Administración Local**, la declaración de lesividad se adoptará exclusivamente por el **Pleno de la Corporación** (o, en su defecto, por el órgano colegiado superior de la entidad). Esto resulta plenamente coherente con los artículos 21 y 22 de la LBRL, que atribuyen a la Alcaldía la iniciativa para proponer la lesividad, pero reservan al Pleno la competencia sustantiva para aprobarla.

Una vez que la Administración ha logrado declarar la lesividad del acto en la fase administrativa, se abre la fase judicial. Según el **artículo 46.5 de la LJCA**, la Administración dispone de un plazo de **dos meses** (a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración) para interponer el recurso contencioso-administrativo. Este proceso judicial presenta una particularidad formal recogida en el **artículo 45.4 de la LJCA**: el recurso de lesividad no se inicia mediante un mero escrito de interposición, sino que se iniciará directamente por **demanda**. Esta demanda deberá fijar con precisión a las personas demandadas (los ciudadanos beneficiados por el acto) y a ella se deberá acompañar, obligatoriamente, la propia declaración de lesividad y el expediente administrativo íntegro.

6. La revocación de actos.

El **artículo 109.1 de la Ley 39/2015 (LPAC)** regula la figura de la revocación, estableciendo que las Administraciones Públicas podrán revocar sus **actos de gravamen o desfavorables**, siempre y cuando no haya transcurrido el plazo de prescripción. Para que esta revocación sea lícita, la ley exige unos límites estrictos: no puede constituir una dispensa o exención no permitida por las leyes, ni resultar contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

De la redacción de este precepto legal se extraen varias conclusiones prácticas fundamentales. En primer lugar, la revocación es una potestad de oficio, lo que significa que **no puede ser instada con carácter general por los particulares**, sin perjuicio de que estos conserven su derecho a formular denuncias (art. 62 LPAC) o a ejercer el derecho de petición consagrado constitucionalmente (art. 29 CE). Todo ello, dejando a salvo las normativas especiales por razón de la materia, como sucede en los ámbitos tributario o patrimonial.

En segundo lugar, esta vía procedimental es muy versátil, ya que permite instrumentar tanto la revocación de **actos desfavorables anulables** (lo que evita a la Administración tener que acudir al trámite de la declaración de lesividad) como la revocación de **actos desfavorables plenamente válidos** basándose en motivos de oportunidad, siempre dentro de los límites establecidos por la ley. Sin embargo, hay que advertir que esta última posibilidad (revocar actos válidos por mera oportunidad) no es un tema pacífico y genera debate tanto en la doctrina académica como en la doctrina de los diversos Consejos Consultivos. Finalmente, esta potestad está siempre sometida al **plazo de prescripción** correspondiente y a los límites generales para la revisión de actos previstos en el **artículo 110 de la LPAC** (equidad, buena fe, derecho de los particulares, etc.).

Por su parte, la jurisprudencia del **Tribunal Supremo** ha perfilado esta figura considerando que se trata de una potestad discrecional. Esta facultad permite a la Administración eliminar del mundo jurídico no solamente actos que inicialmente eran válidos pero que han quedado desfasados por circunstancias sobrevenidas, sino también aquellos actos en los que, a posteriori, se aprecie alguna circunstancia de ilegalidad. En cualquier caso, el Alto Tribunal advierte firmemente que la revocación **no puede utilizarse como una fórmula alternativa o un atajo para impugnar fuera de plazo actos consentidos y firmes**.

Como excepción a la regla general que limita la revocación a los actos de gravamen, encontramos normas especiales que sí permiten revocar actos favorables. Un ejemplo paradigmático se da en materia patrimonial. De conformidad con el **artículo 92.4 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP)**, el cual tiene carácter básico, se permite expresamente la **revocación unilateral de autorizaciones** (que son actos favorables). La Administración concedente puede revocarlas en cualquier momento por razones de interés público, **sin generar derecho a indemnización**, cuando concurra alguna de estas cuatro circunstancias: que resulten incompatibles con condiciones generales aprobadas con posterioridad, que produzcan daños en el dominio público, que impidan su utilización para actividades de mayor interés público, o que menoscaben el uso general.

7. La rectificación de errores materiales o de hecho.

El último de los mecanismos de revisión contemplados en este bloque es la rectificación de errores, regulada en el **artículo 109.2 de la Ley 39/2015 (LPAC)**. Este precepto dispone que las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, ya sea de oficio o a instancia de los propios interesados, los **errores materiales, de hecho o aritméticos** que existan en sus actos. A nivel procedimental, se trata de un cauce sumamente sencillo y ágil, ya que no consta de más trámites que la mera declaración de rectificación correspondiente por parte del órgano competente.

Mediante este procedimiento se permite corregir de forma rápida aquellos errores contenidos en los actos que afecten a realidades tangibles, como el estado de las cosas, los hechos que ya constan documentalmente en el expediente o simples equivocaciones en las operaciones aritméticas. Ahora bien, para evitar que esta vía simplificada se utilice de forma fraudulenta para encubrir la modificación del fondo de una decisión o una verdadera anulación, la jurisprudencia exige que se cumplan de manera estricta tres requisitos cumulativos.

En primer lugar, los errores deben **poder advertirse del examen exclusivo del propio expediente** administrativo, sin que sea necesaria la aportación de nuevas pruebas externas o valoraciones adicionales. En segundo lugar, deben ser errores **patentes, obvios y claros**, de tal forma que para detectarlos y subsanarlos no se precise en absoluto acudir a labores de exégesis o a la interpretación de normas jurídicas. Y, en tercer lugar y más importante, la corrección **no puede producir en ningún caso una alteración del sentido del acto ni de su calificación jurídica** fundamental; es decir, la decisión administrativa debe seguir siendo sustancialmente la misma.

Precisamente por la extrema sencillez de este trámite y la ausencia de garantías procedimentales complejas, los tribunales determinan que la aplicación de esta figura debe estar siempre regida por un estricto **criterio de interpretación restrictiva**, limitándose única y exclusivamente a los verdaderos lapsus o errores de transcripción o cálculo.